广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故调查报告

2023年3月1日17时50分许,广州市白云区人和镇成岗路5号广州勇创混凝土有限公司厂区内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区住房建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等相关单位成立广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查,事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位及人员基本情况。

1.广州勇创混凝土有限公司(以下简称“勇创混凝土公司”),事故发生单位，住所：广州市白云区人和镇矮岗村成岗路5号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：非金属矿物制品业。该公司法定代表人、主要负责人为陈应培（男，64岁，广州市白云区人），安全生产管理人员、搅拌站站长为苏秩伦（男，59岁，广州市白云区人），杂工班班长为李腊伟（男，53岁，重庆丰都县人），挖掘机司机为陈枫（男，30岁，江西莲花县人,具有挖掘机操作证书）。

2.广州市白云区人和镇矮岗村第十八经济合作社(以下简称“矮岗村十八社”），勇创混凝土公司厂区土地出租方，住所：广州市白云区人和镇矮岗村凤岗路233号，类型：集体经济，负责人为苏国洪，业务范围：包括集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

3.曾召次，男，58岁，湖南郴州市人，勇创混凝土公司杂工，事发时负责公司厂区仓库内建筑废料搬运作业，在事故中死亡。

4.冯育武，男，50岁，贵州省正安县人，勇创混凝土公司杂工，事发时负责公司厂区仓库内建筑废料搬运作业，在事故中受伤。

（二）事故伤亡人员基本情况。

序号	姓 名	性别	年龄	伤害方式	伤害程度	损失工作日	籍贯
1	曾召次	男	58 岁	物体打击	死亡	6000	湖南
2	冯育武	男	50 岁	物体打击	多处挫伤	小于 105 日	贵州

（三）现场勘查及调查询问情况。

1.事发位置位于勇创混凝土公司厂区内铲沙车间旁的废旧仓库内。事故发生点位于仓库的右侧靠门口处，仓库内地上有大量散落钢质材料和混凝土块，钢质材料有圆钢管、槽钢共约 50 件，长度为 4 至 6 米不等，仓库门口处停放一辆粤 AH3027 号牌运输车（权属单位为勇创混凝土公司）。









涉事仓库及现场情况

2.仓库内停放 1 辆履带式液压挖掘机（即涉事挖掘机），型号：ZE135G，工作质量：13500kg，发动机功率 89kw，配置 CMB-100 的液压破碎锤，权属单位为勇创混凝土公司。







涉事挖掘机

3.现场无视频监控设备。

4.经调查询问，搬运作业情况：事发当天下午，勇创混凝土公司拟将厂区仓库内的有价值的建筑废料（主要为圆钢管和槽钢）卖掉，计划由公司杂工班将建筑废料搬运至运输车，由运输车拉至物资再利用回收公司进行有偿回收，再将回收后的款项转入公司财务。作业前期，杂工班人员采取手工搬运方式将建筑废料搬至仓库门口，后改用挖掘机与人员协作的方式进行搬运（由曾召次、冯育武、骆某强等杂工将废料绑在挖掘机的液压破碎锤上，由陈枫操作挖掘机利用液压破碎锤吊起并拖动材料），搬运期间杂工班人员均有佩戴安全帽。

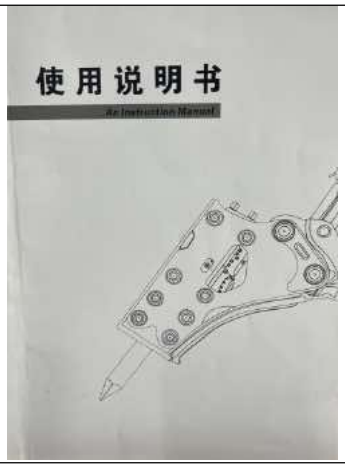
5.经调查询问，事发现场情况：事发时现场人员共有5人，分别是李腊伟、曾召次、冯育武、骆某强（男，59岁，贵州省正安县人，勇创混凝土公司杂工）和陈枫，其中李腊伟负责现场指挥。据李腊伟陈述，事发时其站在挖掘机左侧指挥陈枫操作挖掘机，用液压破碎锤把斜搭在运输车上的圆钢管拨至地面，未看到事发经过。据陈枫陈述，事发时其正在操作挖掘机用液压破碎锤左右推动搭在运输车上的圆钢管（用液压破碎锤对准圆钢管推动，因液压破碎锤和圆钢管难以对准，每推一次后需要重新对准再推动），当推动第三、四次时圆钢管弹起，随后看到曾召次和冯育武倒地。据冯育武陈述，事发时其看到被推动的圆钢管弹起，感到右手和大腿位置疼痛，随后倒地，背部被擦伤。据骆某强陈

述，其看到陈枫用挖掘机的液压破碎锤推动圆钢管，事发时其正在擦汗，擦完汗后看到曾召次已经倒地。



事发时现场整体概况

4.勇创混凝土公司提供的液压破碎锤《使用说明书》中的“正确使用方法”显示：不要连续打击、不要摇晃钎杆、不要突然剧烈的撞击破碎物、不要用来吊物。







液压破碎锤《使用说明书》摘要

二、事故经过、救援、评估、善后以及直接经济损失等情况

（一）事故经过。

2023年3月1日14时许，根据公司安排，李腊伟组织人员对厂区仓库内的建筑废料（主要为圆钢管和槽钢）进行搬运。作业前期，杂工班人员采取手工搬运方式将建筑废料搬至仓库门口，后改用挖掘机与人员协作的方式进行搬运（由曾召次、冯育武、骆某强等杂工将废料绑在挖掘机的液压破碎锤上，由陈枫操作挖掘机利用液压破碎锤吊起并拖动材料）。17时50分许，陈枫操作挖掘机用液压破碎锤左右推动搭在运输车上的圆钢管过程中，造成圆钢管弹起，弹起的圆钢管分别打到旁边的曾召次和冯育武，导致曾召次头颈部受伤，冯育武右上肢、腰部及右大腿多处挫伤。

（二）救援、评估情况。

事故发生后，现场人员拨打120急救电话并报警，医护人员到达后对曾召次采取急救措施，曾召次经现场抢救无效死亡。冯育武被送往广州中医药大学第一附属医院白云医院治疗,诊断为多处挫伤，经治疗后已于2023年4月5日正常上班。

接报后，区公安分局、区应急管理局、区住房建设交通局和人和镇人民政府分别迅速派员开展应急处置工作，控制相关人员，督促涉事单位做好死者善后、家属安抚和伤者的治疗保障工作。本次事故应急救援处置工作处理得当，未发生次生事故。

（三）善后情况。

事发后，经涉事相关单位协调，善后工作已得到妥善解决。

（四）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本次事故已造成直接经济损失约170万元。

三、事故原因分析

曾召次的居民死亡医学证明（推断）书显示：曾召次的死亡原因为颅脑损伤。冯育武的医疗诊断为：多处挫伤。

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），根据专家组出具的《广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）作业场所存在事故隐患。

涉事现场有大量散落圆钢管和大块混凝土，钢管与钢管、钢管与混凝土之间均为刚性接触，存在相互碰撞后弹起的风险。搬运中，液压破碎锤与钢管之间也是刚性接触，当操作挖掘机用液压破碎锤推动钢管时，存在物体打击的事故隐患。

（二）挖掘机司机安全意识淡薄，未能安全作业。

陈枫作为挖掘机司机，安全意识淡薄，操作挖掘机用液压破碎锤推动钢管，未严格按照液压破碎锤使用说明书的有关要求正确使用液压破碎锤，对作业过程中存在的风险隐患辨识和预判不

足，未能安全作业。

（三）搬运作业人员安全意识淡薄。

李腊伟作为杂工班班长和现场指挥，曾召次和冯育武作为杂工，安全意识淡薄，均对作业过程中存在的危险因素辨识和预判认识不足。

四、存在的主要问题

（一）勇创混凝土公司安全生产主体责任不落实，安全管理缺失。

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。勇创混凝土公司未对挖掘机司机陈枫和曾召次、冯育武等杂工进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定。

2.安全风险分级管控工作不落实。勇创混凝土公司未建立安全风险分级管控制度，安排装有液压破碎锤的挖掘机实施搬运作业，对搬运作业过程中存在的危险因素研判不足，未采取有针对性的分级管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[2]的规定。

3.事故隐患排查治理工作落实不到位。勇创混凝土公司虽建

[1]第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

立事故隐患排查治理制度，但未采取技术、管理措施及时消除搬运作业过程中的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。

（二）物业出租方未履行安全生产统一协调、管理职责。

矮岗村十八社，作为勇创混凝土公司厂区土地出租方，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]的规定。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育相关人员，提高安全管理意识，防止同类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）公安机关已采取强制措施人员。

陈枫，勇创混凝土公司挖掘机司机，安全意识淡薄，事发时负责操作挖掘机用液压破碎锤推动钢管，未严格按照液压破碎锤

[3]第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

使用说明书的有关要求正确使用液压破碎锤，对作业过程中存在的风险隐患辨识和预判不足，未能安全作业。对事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，事故发生后区公安分局已对其采取刑事强制措施，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人。

1.勇创混凝土公司，事故发生单位，安全生产主体责任不落实，安全管理缺失，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，安全风险分级管控工作不落实，未建立安全风险分级管控制度，对实施搬运建筑废料作业过程中存在的危险因素研判不足，未采取有针对性的分级管控措施，事故隐患排查治理工作不落实，未采取技术、管理措施及时消除搬运作业过程中的事故隐患。对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.陈应培，勇创混凝土公司主要负责人，未落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除作业过程中的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）

[5]第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

项[6]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.苏秩伦，勇创混凝土公司安全生产管理人员，履行安全生产管理职责不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项[8]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

4.矮岗村十八社，涉事厂区所属地块土地出租方，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

---

[6] 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[9]第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期整改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（三）建议公司内部处理的人员。

1.李腊伟，勇创混凝土公司杂工班班长，事发时负责现场指挥，安全意识淡薄，对作业过程中存在的危险因素辨识和预判认识不足，建议由勇创混凝土公司按公司规定对其进行严肃处理。

2.冯育武，勇创混凝土公司杂工，事发时负责涉事建筑废料的搬运作业，安全意识淡薄，对作业过程中存在的危险因素辨识和预判认识不足，以致被弹起的钢管打击受伤。鉴于冯育武在事故中受伤，建议由勇创混凝土公司对其加强教育，提高安全意识。

（四）建议不追究责任的人员。

曾召次，勇创混凝土公司杂工，事发时负责涉事建筑废料的搬运作业，安全意识淡薄，对作业过程中存在的危险因素辨识和预判认识不足，以致被弹起的钢管打击受伤致死，鉴于曾召次在事故中死亡，建议不追究其责任。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施：

（一）建议区住房建设交通局高度重视本起事故暴露出的问题，加强混凝土生产企业行业监管，强化监管措施，开展事故警

示教育，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。

（二）建议人和镇人民政府高度重视本起事故暴露出的问题，按照属地管理原则，加强对辖区内企业的巡查检查力度，配合职能部门开展相关工作，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。

（三）勇创混凝土公司要深刻吸取事故教训，举一反三，强化和落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，开展事故警示教育，加强安全生产教育培训，建立健全并落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制，严防类似事故再次发生。（区住房建设交通局督促落实）

（四）矮岗村十八社要针对本起事故暴露出的问题深刻整改，严格履行出租单位的安全生产统一协调、管理责任。（由人和镇人民政府督促落实）